

1500679-62.2021.8.26.0236

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... local conhecido no município pelo tráfico de drogas, o indivíduo avistou a viatura e jogou uma pochete em via pública, logo depois o suspeito empreendeu fuga a pé sendo abordado pelo condutor da ocorrência. O suspeito se identificou como JOÃO, conhecido nos meios policiais por tráfico, e informou que é usuário de droga. A equipe policial recuperou a pochete e dentro tinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500679-62.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500679-62.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOÃO MARCOS CANDIDO DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOÃO MARCOS CANDIDO DA COSTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em tese, trazia consigo, para fins de tráfico, 87,5g de maconha, em três invólucros plásticos, 73,52g de cocaína, em treze invólucros plásticos, e 0,72g de cocaína, em seis invólucros plásticos.

Da inicial, retiro que o denunciado já contava com denúncia contra si por crime da mesma espécie e mesma forma de atuação (cf. Autos nº 1500227-52.2021.8.26.0236). Nessas condições, trazia consigo maconha, cocaína e crack com o propósito de comercializá-los na Vila dos Bancários, nesta cidade. No entanto, no momento em que estava no local supracitado, o denunciado foi surpreendido por patrulhamento da Polícia Militar. Ao avistar a viatura, JOÃO MARCOS jogou sua pochete na via pública e empreendeu fuga a pé. Os Policiais conseguiram abordar o denunciado e, no interior da pochete, localizaram três porções grandes de maconha, treze de cocaína e seis de crack.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 33, da LD.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do B0 de folhas 03/4, do auto de exibição de folhas 05/6 e dos laudos de folhas 18/20, 21/3, 24/6 e 27/9.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Em solo policial, o acusado admitiu que tinha com ele a droga apreendida, mas disse que a usaria e negou que estivesse vendendo-a (é usuário de drogas e que jogou a pochete no chão ao avistar a Polícia Militar pois ficou com medo; que a maconha e crack dentro da pochete é sua, mas que a cocaína encontrou no chão; interrogado afirma que não vende drogas e que a droga era para consumo próprio - folha 15)

Em seu interrogatório judicial, alterou a narrativa pois embora tenha voltado a dizer que não traficou, versou que consigo não houve o encontro de nenhuma droga e de que foi abordado na casa da sua mãe, na presença dela e dos seus irmãos (está com 19 anos. Trabalha de pintor. Sobre esta história, estava vindo da avó ao que a polícia o abordou dizendo que atiraria. Saiu correndo para a casa da mãe. Foi algemado. Foi levado na esquina em uma casa abandonada onde foi encontrada a droga. Foi ameaçado pela polícia antes de chegar na delegacia. Conhecia os policiais de vista. A mãe e os irmãos estavam na casa quando foi abordado. Nenhuma droga era do réu. É usuário)

A negativa do crime, porém, diverge da prova produzida.

Os militares foram coerentes ao relatarem de forma suficientemente detalhada as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, ao que confirmaram o encontro do entorpecente, após diligência realizada.

Com efeito, o militar FABIO RENATO SETULIN, na delegacia, esposou que (folha 16): "estava em patrulhamento de rotina quando avistou um indivíduo em atitude suspeita no bairro dos bancários, local conhecido no município pelo tráfico de drogas, o indivíduo avistou a viatura e jogou uma pochete em via pública, logo depois o suspeito empreendeu fuga a pé sendo abordado pelo condutor da ocorrência. O suspeito se identificou como JOÃO, conhecido nos meios policiais por tráfico, e informou que é usuário de droga. A equipe policial recuperou a pochete e dentro tinha uma porção aparentando ser maconha e cocaína. JOÃO informou que a maconha era para consumo próprio e que a cocaína encontrou no chão. Com JOÃO não foi encontrado dinheiro. O condutor então deu voz de prisão a JOÃO e conduziu o mesmo a Delegacia de Polícia, o qual o delegado de plantão não ratificou a prisão do mesmo" - folha 16.

Em Juízo, confirmou sua versão (em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, o réu avistou a viatura e tentou fugir, tendo dispensado uma pochete com drogas. O réu é conhecido como traficante. Houve o encontro de maconha, cocaína e crack. Informalmente, o acusado disse que a droga era para o uso pessoal)

O mesmo se retira da versão apresentada pelo seu colega de farda, ANDRE DO PRADO MONTEIRO (estava em patrulhamento de rotina quando avistou um indivíduo em atitude suspeita no bairro dos bancários, local conhecido no município pelo tráfico de

drogas, o indivíduo avistou a viatura e jogou uma pochete em via pública, logo depois o suspeito empreendeu fuga a pé sendo abordado pelo condutor da ocorrência. O suspeito se identificou como JOÃO, conhecido nos meios policiais por tráfico, e informou que é usuário de droga. A equipe policial recuperou a pochete e dentro tinha uma porção aparentando ser maconha e cocaína. JOÃO informou que a maconha era para consumo próprio e que a cocaína encontrou no chão. Com JOÃO não foi encontrado dinheiro. O depoente junto de seu companheiro SETULIN deram voz de prisão a JOÃO e conduziu o mesmo a Delegacia de Polícia, o qual o delegado de plantão não ratificou a prisão do mesmo" - folha 17.

Em juízo, confirmou sua versão (em patrulhamento no bairro dos Bancários, local conhecido como ponto de venda de droga. O réu ao avistar a viatura, dispensou algo ao solo e tentou fugir. O réu foi abordado com dificuldades, pois ofereceu resistência. Na pochete dispensada, houve o encontro da droga. Informalmente o acusado disse que a maconha era para uso e o resto da droga ele encontrara no chão. A droga encontrada foi dispensada pelo réu. O réu não foi levado para nenhum local. Ele tentou correr.)

Como visto, os militares estavam a patrulhar em conhecido ponto de tráfico ao que notaram que o réu, quando viu a polícia, empreendeu fuga e dispensou uma pochete. Os militares, porém, conseguiram abordar o acusado, tal como localizaram a pochete e dentro dela houve o encontro do tóxico apreendido e apresentado em caderno.

Não se pode ter dúvidas. O acusado tinha com ele a droga apreendida, embora tenha tentado dela se desvencilhar durante a fuga; a tese de que a droga era para seu próprio consumo não convence em absoluto.

A uma, o réu foi encontrado pela polícia, parado, à pé, em conhecido ponto de tráfico desta pequena comarca, em plena noite (a ocorrência se deu às 18h:45).

A duas, a quantidade de droga encontrada com o acusado possui valor considerável no mercado ilícito.

Em contrapartida, o requerido se declarou, na época dos fatos, estudante (folhas 03/4).

De igual modo, a escusa dada na fase administrativa de que o acusado achou a cocaína no chão (folha 15), não convence; para além de pouco crível, não há nos autos qualquer elemento acerca do versado pelo réu. Outrossim, não convence a tese defensiva de que "o acusado não praticou o tráfico de drogas, sendo que recebeu de uma pessoa a quantia de R\$ 300,00, (trezentos reais), para esconder a droga até que a referida pessoa voltasse" - fl. 64.

Vale dizer. A escusa está completamente divorciada das provas colhidas nos autos. Relembre-se que, segundo a sistemática do artigo 156, do CPP, cabia ao acusado trazer comprovação de seu alibi. Conquanto, neste sentido, nada foi produzido, sequer testemunha o agente arrolou.

Tampouco a suposta quantia (R\$ 300,00) foi encontrada com ele quando de sua captura.

Destarte, porque não auferia renda alguma, é inquestionável que a droga apreendida (de alto valor, repito), era fruto da própria traficância.

Para além de tudo isso, não passa desapercibido que o requerido, em juízo, alterou a narrativa dada ao delega, já que versou ter sido abordado dentro da casa da mãe dele, na presença dela e dos irmãos e que não tinha consigo nenhum entorpecente.

A mudança de narrativa, por ela mesma, já implica na falta de credibilidade das

palavras do acusado; para além disso, o denunciado não trouxe em audiência a mãe e os irmãos que pudessem confirmar o alibi levantado (art. 156, do CPP).

A três, o réu, não só tentou fugir, como também tentou se desvencilhar do tóxico.

A quatro, houve diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), prontas para a venda, em considerável volume.

Neste ponto, oportuno mencionar os ensinamentos no brilhante voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro, nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011:

“Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). (grifos nossos).

Da mesma obra, retiro que basta 0,33 gramas de maconha para que o usuário tenha uma overdose.

Ou seja, no nosso caso, o volume de cocaína apreendida é 3.712 vezes maior do que o mínimo para overdose; o de maconha, 265 vezes, de modo a ser lícito concluir-se de que estamos a versar de efetivo tráfico de drogas

Aliás, ainda quanto à maconha, relembro dos ensinamentos de Carlos Fernandes Sandrin e Jaques de Camargo Penteado (Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994, p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média 0,76g, com isso, as 87,5 gramas apreendidas seriam suficientes para a confecção de mais de mais de 115 “fininhos”, que serviriam para o consumo de diversos usuários.

Trago como precedentes, para ilustrar o que ora afirmo os seguintes julgados: TJSP; Apelação Criminal 0001115-61.2017.8.26.0616; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020 e TJSP; Apelação Criminal 1501273-67.2018.8.26.0079; Relator (a): Luiz Antonio Cardoso; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

Desta sorte, pautado no art. 28, §2º, da LD, interpretado a contrário senso, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, de que o denunciado incorreu no crime de tráfico (art. 33, da LD).

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena em virtude da natureza de parte da droga apreendida (cocaína), tóxico altamente lesivo e viciante (art. 42, da LD).

Outrossim, verifico que o acusado possui maus antecedentes.

Isto porque, não é de desconhecimento deste juízo criminal que o acusado, em data recente, foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (autos de número 1500227-52.2021.8.26.0236), cujo trânsito em julgado se deu na data da sentença (08/06/2022), ante a renúncia recursal.

Com efeito, tenho que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa (como no caso do mencionado processo), embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, salvo em casos excepcionais, condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1073422 DF 2017/0066122-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

Do mesmo modo, é o E.TJSP:

Apelação da Defesa - Violência doméstica - Lesão corporal leve - Materialidade e autoria comprovadas - Lesões corporais demonstradas pelo exame pericial - Consistentes declarações da vítima em ambas as fases da investigação, bem como dos policiais militares responsáveis pelo atendimento à ofendida - O eventual estado de entorpecimento voluntário é insuficiente a afastar a responsabilidade penal do acusado - Condenação mantida - Pena-base exasperada ante os maus antecedentes do réu - Condenações aptas a caracterizarem maus antecedentes, ainda que com o trânsito em julgado posterior ao fato - Precedentes do STJ - Correção de erro material no cálculo da pena - Inaplicabilidade da circunstância atenuante da confissão espontânea - Regime inicial semiaberto adequado à vida pregressa do apelante - Inviabilidade de concessão do "sursis" penal - Inteligência do artigo 77, inciso II, do Código Penal - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15002459220198260511 SP 1500245-92.2019.8.26.0511, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 17/11/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2021)

Apelação da Defesa - Tentativa de furto qualificado - Réu detido em flagrante no interior do imóvel da vítima - Consistentes declarações dos policiais militares e do ofendido - Condenação mantida - Qualificadoras quanto à escalada bem demonstrada pela prova pericial - Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - O reconhecimento do privilégio encontra óbice nos maus antecedentes do réu - Pena reduzida em 2/3 pela tentativa - Regime inicial aberto mantido - Inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos - Recurso de apelação desprovido. Apelação da Justiça Pública - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - A condenação definitiva por delito anterior é suficiente a caracterizar os maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao novo crime - Precedentes do STJ - Pena elevada em 1/6 - Recurso de apelação provido. (TJ-SP - APR: 15009454120198260617 SP 1500945-41.2019.8.26.0617, Relator: Cesar Augusto

Andrade de Castro, Data de Julgamento: 02/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)

Pena inicial em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa.

Na segunda fase, não depreendi agravantes.

Temos a atenuante da menoridade relativa, já que o denunciado nasceu em 21/07/2002 (folha 03).

Pena intermediária em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, vejo que não há causa de aumento e nem de diminuição.

Afinal, sendo o réu portador de maus antecedentes, torna-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

De todo modo, tenho que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Do contexto probatório produzido nos autos, extrai-se:

i.) a confirmação das testemunhas Policiais de que o acusado é conhecido como traficante de drogas, bem como a indicação de que local em que o réu foi preso em flagrante delito é conhecido como biqueira (exploração de tráfico de drogas), pressupondo, assim, uma clientela;

iii.) a apreensão quantidade considerável de droga, cujo valor é expressivo, a qual, em tese, o réu não teria condições de adquirir, salvo caso se dedique a atividades criminosas.

Afinal, o acusado se declarou estudante na época dos fatos (folhas 03/4).

Nesse contexto, oportuno destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Como não tem outra atividade, a única conclusão a que se pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de comércio de entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem diversa, somente se pode concluir pertencer a organização criminosa que a abastece com a droga a ser comercializada” (TJESP - Ap.Crim. nº. 0450599-29.2010.8.26.0000, Rel.: Exmo. Des.SOUZA NERY, julgado 14/04/2011). Da mesma forma: Apelação nº 0000170-44.2010.8.26.0091. Colenda 9º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Exmo. Des. José Orestes de SOUZA NERY. No mesmo sentido: APELAÇÃO nº 0003333-70.2009.8.26.0219. Colenda 9º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Exmo. Des. José Orestes de SOUZA NERY. Da mesma forma: Apelação nº 0022595-52.2014.8.26.0050, São Paulo, Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exma. Des.ELY AMIOKA, 12 de maio de 2016).

Desta feita, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art.33, §4.º, da Lei 11.343-06.

Pena final em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

O regime fechado é de rigor, ante as péssimas circunstâncias judiciais - artigo 33, §2º, c.c. 59, ambos do C.P, em especial os maus antecedentes.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da execução da pena (artigo 77 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, nos termos do art. 387, do CPP, para CONDENAR o réu JOÃO MARCOS CANDIDO DA COSTA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. O regime inicial será o fechado; o valor do dia multa será o mínimo legal e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Concedo ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Observe-se.
Apelo em liberdade.

Decreto o confisco do dinheiro apreendido

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).
CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.

Esta sentença foi lida e publicada em audiência.

Ibitinga, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA